

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 866/2534
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
บริษัท กรุงเทพ กิจการ จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 113, มาตรา 368, มาตรา 650, มาตรา 652, มาตรา 735

ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา 104

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเบิกเงินเกินบัญชีตามเอกสารหมายเลข 33 และ 34 ทำย
ฟ้อง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้อง เอกสารดังกล่าวมีรายละเอียดของรายการต่าง
ๆ ไว้แล้ว จำเลยย่อมสามารถตรวจสอบได้คำฟ้องของโจทก์จึงถือได้ว่าได้แสดงโดย
แจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นแล้ว ไม่
เป็นฟ้องเคลือบคลุม สัญญาผู้ระบุว่าผู้ถูกลงจะชำระหนี้ตามสัญญานี้ภายในวันที่
27 สิงหาคม 2525 แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสินคดีผู้ให้กู้ที่จะเรียกร้องให้ผู้ชำระหนี้ตาม
สัญญานี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก่อนถึงกำหนดที่กล่าวมาก็ได้ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็น
สมควร โดยมีพักต้องชี้แจงแสดงเหตุ และผู้กู้สัญญาว่าในกรณีที่ผู้ให้กู้เรียกร้องดัง
กล่าวนั้น ผู้กู้จะชำระหนี้ตามที่เรียกร้องทันที ข้อสัญญานี้ไม่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน สัญญามีผลผูกพันกันได้ ทนายโจทก์ได้ส่ง
หนังสือบอกเลิกสัญญาผู้กับสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและบอกกล่าวบังคับจำนองแก่
จำเลยทางไปรษณีย์ตอบรับลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับใบตอบรับโดยไม่ทราบเหตุขัดข้อง
จึงไปทำคำร้องขอไต่สวนไปรษณีย์ตอบรับในประเทศ ต่อมาทนายโจทก์ได้รับแจ้งจาก
การสื่อสารแห่งประเทศไทยว่าส่งได้โดยระบุวันที่ส่งและชื่อผู้รับมาด้วยตามใบตอบรับ
ที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้จัดทำขึ้นตามหน้าที่ ทั้งระบุสถานที่นำหนังสือไปส่งตรงกับ

ภูมิสำเนาของจำเลย ใบตอบรับดังกล่าวทำภายหลังจากทนายโจทก์ทำคำร้องขอ
ไต่สวน การไม่มีลายมือชื่อของผู้รับในใบตอบรับจึงไม่เป็นพินัย พังได้ว่าจำเลยได้รับ
หนังสือดังกล่าวแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันรับผิดชอบตามสัญญา
กู้ สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี และสัญญาจำนองที่ดินและเครื่องจักร ชำระเงินจำนวน
57,073,626.36 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ในจำนวนเงิน
54,751,560.36 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หาก
จำเลยทั้งสี่ไม่ชำระก็ขอให้ยึดทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 1 และที่ 4 ขายทอดตลาดนำ
เงินชำระหนี้ หากไม่พอชำระก็ขอให้บังคับเอาจากทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 1 และที่
4 มาชำระหนี้ให้โจทก์จนครบจำเลยทั้งสี่ให้การว่า หนี้ตามฟ้องทั้งสิ้นยังไม่ถึงกำหนด
ชำระ จำเลยไม่เคยรับเงินจากโจทก์ รายการตามบัญชีของโจทก์ที่โจทก์อนุมัติจ่าย
เงินแก่ผู้นำเช็คไปขอรับเงินจากโจทก์ไม่ถูกต้องเพราะการหักถอนบัญชีผิดพลาด
หลายรายการเช็คที่นำไปเบิกเงินในบัญชีของจำเลยที่โจทก์อนุมัติจ่ายไปบางรายการ
เป็นเช็คปลอม โจทก์ไม่มีอำนาจจ่ายเงินตามเช็คนั้น ฟ้องของโจทก์มิได้บรรยายว่า
จำเลยเบิกเงินเกินบัญชีไปจากโจทก์เมื่อใดคราวใด จำนวนเท่าใด นำเงินเข้าชำระหนี้
โจทก์ยอดลดลงเท่าใด คิดดอกเบี้ยตามระยะเวลาใด และนำเงินเข้าเพิ่มเป็นยอดหนี้
ซึ่งจำเลยจะต้องรับผิดชอบเท่าใด ตามระยะเวลาไหน จำนวนเท่าใดในการดัดบัญชีเบิกเงิน
เกินบัญชีและลดยอดหนี้และดอกเบี้ยทบต้นตามประเพณีของธนาคารเมื่อใด จำนวน
เงินเท่าใดจำเลยไม่อาจทราบและเข้าใจได้ถูกต้อง ทั้งจำเลยไม่มีความรู้ทางบัญชีของ
ธนาคารจึงให้การต่อสู้คดีไม่ได้ ฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องเคลือบคลุมจำเลยไม่เคยได้รับ
การบอกกล่าวทวงถามจากโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2

และที่ 3 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 57,073,626.36 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปี จากต้นเงิน 54,751,560.36 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ สำหรับจำเลยที่ 4 ให้ชำระหนี้แก่โจทก์ในวงเงินจำนวน 1,000,000 บาท ในจำนวนนี้ทั้งหมดของจำเลยที่ 1 พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปี ในวงเงินดังกล่าวนับแต่วันจำนองจนกว่าชำระให้โจทก์เสร็จสิ้น หากจำเลยทั้งสี่ชำระหนี้ดังกล่าวไม่ครบให้ยึดทรัพย์สินจำนองของจำเลยที่ 1 และที่ 4 มาขายทอดตลาดชำระหนี้ตามส่วนนี้แต่ละคนต้องรับผิดชอบ หากไม่พอชำระหนี้โจทก์ก็ให้บังคับเอาทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 1 มาขายทอดตลาดชำระหนี้ให้โจทก์จนครบถ้วน จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสี่ฎีกาต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ขอให้มีการสั่งจำหน่ายคดี

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ฎีกาว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เพราะโจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้รายละเอียดต่าง ๆ ของการเบิกเงินบัญชีไปจากโจทก์ เห็นว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เบิกเงินเกินบัญชีตามเอกสารหมายเลข 33 และ 34 ท้ายฟ้อง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้อง ปรากฏว่าเอกสารดังกล่าวมีรายละเอียดของรายการต่าง ๆ ไว้โดยละเอียดแล้ว จำเลยย่อมสามารถตรวจสอบได้คำฟ้องของโจทก์ จึงถือได้ว่าได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นแล้ว ฟ้องของโจทก์ไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม ฎีกาของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ฎีกาว่า เหนี่ยวยังไม่ถึงกำหนดเวลาชำระ และจำเลยไม่เคยได้รับเงิน พิเคราะห์สัญญากู้เอกสารหมายเลข จ.16 ซึ่งเป็นสัญญาหลักของการกู้เงินทั้งหมดแล้วปรากฏว่า สัญญาข้อ 3 ระบุว่าผู้กู้ตกลงจะชำระหนี้ตามสัญญานี้ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2525 แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ให้กู้ที่จะเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้ตามสัญญานี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก่อนถึงกำหนดที่กล่าวมาก็ได้ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็น

สมควรและโดยมีพักต้องชี้แจงแสดงเหตุ ผู้กู้สัญญาว่าในกรณีที่ผู้ให้กู้เรียกร้องดังกล่าวมานี้ ผู้กู้จะชำระหนี้ตามเรียกร้องทันที เห็นว่า หากเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่อย่างใดไม่สัญญามีผลผูกพันกันได้ แม้สัญญาข้อ 4 จะมีข้อกำหนดให้โจทก์เอาดอกเบี้ยยที่ค้างชำระไม่น้อยกว่าปีหนึ่งทบเข้ากับต้นเงินแล้วคิติดอกเบี้ยในจำนวนที่ทบเข้ากันนั้นได้และโจทก์ได้คิติดอกเบี้ยทบต้นตามสัญญาดังกล่าวก็ตาม โจทก์ก็ยังมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ผู้กู้ชำระหนี้ก่อนถึงกำหนดตามสัญญาได้ข้อที่ว่าจำเลยมิได้รับเงินนั้น นายวิจิตรและนายอนุรักษ์ ฐวรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้จัดการโจทก์ เบิกความไต่ความว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกค้าโจทก์สาขานครปฐม ประเภทเงินกู้โดยจำนองและเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ จำเลยที่ 1 กู้เงินรวม 3 ครั้ง และได้รับเงินทั้ง 3 ครั้ง ตามเอกสารหมาย จ.30 ถึง จ.32แต่ละครั้งจะมีการบันทึกบัญชีในช่องลูกหนี้ หากจำเลยที่ 1 นำเงินมาชำระจะบันทึกไว้ในช่องเจ้าหนี้ จำเลยที่ 1 ผิดนัดชำระดอกเบี้ยและต้นเงินนับแต่เดือนกรกฎาคม 2524 ตลอดมา โจทก์จึงโอนหนี้ตามบัญชีเงินกู้เอกสารหมาย จ.45 ซึ่งมียอดหนี้จำนวน 40,351,701.88บาท ไปเข้าบัญชีลิควิเดชั่น หมายถึงบัญชีที่ขาดการติดต่อและจะมอบหมายให้ดำเนินคดีต่อไปตามเอกสารหมาย จ.46 นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์รวม 3 ครั้ง เป็นวงเงิน22,000,000 บาท ต่อมาลดลงเหลือ 12,000,000 บาท การเบิกเงินเกินบัญชีทำโดยจำเลยที่ 1 ส่งจ่ายเช็คยอมให้โจทก์หักทอนค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดไว้โดยให้รวมเข้ากับต้นเงิน เมื่อถึงสิ้นเดือนโจทก์มีบัญชีควบคุมตามเอกสารหมาย จ.47จำเลยที่ 1 เป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชีครั้งสุดท้ายจำนวน14,400,258.48 บาท และโจทก์ได้โอนหนี้ดังกล่าวไปเข้าบัญชีลิควิเดชั่นเช่นเดียวกับหนี้เงินกู้ตามเอกสารหมาย จ.47 แผ่นสุดท้ายจากพยานหลักฐานโจทก์ดังกล่าวฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้รับเงินตามสัญญาและสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีไปจากโจทก์ตามฟ้องและแม้จะฟังว่าบัญชีต่าง ๆ ฝ่ายโจทก์เป็นผู้จัดทำขึ้นเอง ไม่ได้ได้รับความเห็นชอบของจำเลยก็ตาม แต่ก็ไม่มีพินิจ คงมีแต่ตัวจำเลยที่ 2เบิก

ความลอย ๆ ว่านี่ดังกล่าวไม่ถูกต้อง เห็นว่า ไม่อาจฟังหักล้างพยานหลักฐานฝ่ายโจทก์ได้ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ข้อสุดท้ายว่า โจทก์ได้บอกกล่าวทวงถามแล้วหรือไม่ โจทก์มีนายอุดมศักดิ์ ศุกรวรรณทนายโจทก์ เบิกความว่า ได้ส่งหนังสือเอกสารหมาย จ.1 บอกเลิกสัญญาคู่สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี และบอกกล่าวบังคับจำนองทางไปรษณีย์ตอบรับลงทะเบียนให้จำเลยนำเงินชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2525 พยานไม่ได้รับใบตอบรับของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 โดยไม่ทราบเหตุขัดข้อง จนปลายเดือนมีนาคม 2525 พยานจึงไปทำคำร้องขอไต่สวนไปรษณีย์ตอบรับภายในประเทศเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2525 ว่าส่งหนังสือได้หรือไม่ เมื่อไร และใครเป็นผู้รับหนังสือต่อมากลางเดือนเมษายน 2525 พยานได้รับแจ้งจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยว่า หนังสือที่ส่งให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 นั้นส่งได้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2525 โดยนายไล่ แซ่ตั้ง เป็นผู้รับไว้ ตามใบตอบรับและหนังสือแจ้งของนายไปรษณีย์โทรเลขเอกสารหมาย จ.3 ถึง จ.8 พิจารณาแล้วน่าจะเชื่อว่าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามจากโจทก์แล้วตามใบรับตอบรับนั้นเพราะเป็นเอกสารที่เจ้าพนักงานได้จัดทำขึ้นตามหน้าที่ซึ่งเชื่อได้ว่าข้อความในเอกสารดังกล่าวเป็นความจริง จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 นำสืบปฏิเสธมาลอย ๆ และตอบทนายโจทก์ถามค้านถึงภูมิลำเนาของตนเองก็ตรงกับที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้บันทึกมาในเอกสารหมาย จ.3 ถึง จ.8 และแม้ใบตอบรับเอกสารหมาย จ.3 จ.5 และ จ.7 ไม่มีลายมือชื่อผู้รับก็ตามแต่เป็นเอกสารที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ทำภายหลังที่นายอุดมศักดิ์ได้ทำคำร้องขอไต่สวนไป การไม่มีลายมือชื่อของผู้รับในใบตอบรับจึงไม่เป็นพิรุณแต่อย่างใด เชื่อได้ว่าจำเลยได้รับหนังสือเอกสารหมาย จ.1 แล้ว ในเอกสารหมาย จ.1 ได้ระบุหนี้ทั้งหมดไว้ชัดเจน ซึ่งโจทก์ได้ทวงถามจำเลยที่ 2 และที่ 3 ผู้ค้ำประกันกับจำเลยที่ 4 ผู้จำนองให้ชำระหนี้ทั้งหมดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2525 จึงฟังได้ว่าโจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ผู้ค้ำประกันซึ่งยอมรับผิดร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้โจทก์

และบอกกล่าวบังคับจำนองแก่จำเลยที่ 4 ผู้จำนองแล้วการฟ้องคดีของโจทก์ในคดีนี้
จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย
ฎีกาของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-พินิจ ฉิมพาลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>